

مشروع مستقبل الاردن

مشروع تعديل لقانون رسوم تسجيل الاراضي والانظمة والقوانين المتعلقة فيه

الكاتب: أسامة كرم امسيح



الفهرس:

2	الموضوع: مشروع تعديل لقانون رسوم تسجيل الأراضي والأنظمة والقوانين المتعلقة فيه.
2	حلول مقترحة لحل هذه الإشكالية:
2	الخيار الأول:
4	الخيار الثاني:
5	مزايا مشروع التعديل:
6	ملاحظات:
8	الخلاصة:
9	ملحق 1:
10	ملحق 2: أكثر من 220 ألفاً ملكية مشاع تكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة.
12	ملحق 3:
13	ملحق 4: تعليقات القراء على موضوع المشاع عند طرحه في الصحف والمواقع الالكترونية:
18	ملحق رقم 5: قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.
23	ملحق رقم 6: اعداد دعاوى ازالة الشيوخ المنظورة امام المحاكم الاردنية.
24	للتواصل مع الكاتب:

الموضوع: مشروع تعديل لقانون رسوم تسجيل الأراضي والأنظمة والقوانين المتعلقة فيه.

- يوجد عدد كبير (40% من مساحة أمانة عمان الكبرى بوضعها السابق) من قطع الأراضي داخل حدود أمانة عمان والبلديات غير مستغلة بسبب وجود عدد كبير من الشركاء غير المتفقين على فكرة التطوير أو البناء أو البيع سواء أكانت هذه الشراكة ناتجة عن ميراث أو عمليات بيع وشراء (مشاع).
- وإن عدم استغلال هذه المساحات الشاغرة يشكل ضغطاً كبيراً على البلديات وأمانة عمان الكبرى إذا تضطر هذه الجهات إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة من قبلها نتيجة اضطراب الناس إلى ترك هذه المساحات المخدومة المنظمة إلى مناطق أخرى أبعد وغير مخدومة مما يشكل ضغطاً على الجهات التي تقدم هذه الخدمات إلى خدمة هذه المناطق وتنظيمها وتعبيد الشوارع والخ من الخدمات المكلفة والتي تشكل عبئاً مادياً كبيراً عليها.
- وصعوبة إفراز هذه المساحات أما لصغرهما أو عدم إمكانية إفرازها بين الشركاء فيها أو لوجود موانع أدبية بين الشركاء كعلاقة الإخوة أو القرى.
- مما يعيق تنفيذ مشاريع التطوير العقاري الكبيرة و أو المشاريع الحيوية لوجود عدد كبير من الشركاء غير المتفقين على فكرة لتطوير أو البيع.

حلول مقترحة لحل هذه الإشكالية:

أننا ومن خلال هذا المقترح للتعديل كنا قد ركزنا على إشكالية واحدة في قانون تسجيل الأراضي ورسوم تسجيل الأراضي والأنظمة والتعليمات المتعلقة فيها ألا وهي إشكالية الأراضي المشاع أو المملوكة على الشيوع بين شركاء تربطهم رابطة القرى أو لا تربطهم أي رابط سوى رابط الشراكة في هذه الأرض. وتتركز آلية الحل على إيجاد آلية قانونية لإدارة هذه الأملاك بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كل الأطراف وبنفس الوقت يساهم في سهولة عملية التطوير والنهضة العقارية في مملكتنا الحبيبة وتتمحور فكرة التعديل على النحو الآتي:

الخيار الأول:

أن يتم إنشاء مجلس إدارة هذه الملكيات من خلال تحويل هذه الملكيات إلى شركات مساهمة خاصة يتم تسجيلها في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة بشروط خاصة تختلف بعض الشيء من حيث كونها عائلية ومحصورة بإدارة الأراضي والعقارات ويتم انتخاب مجلس إدارة لهذه الشركة وتكون حصص الشركاء فيها على مقدار حصة كل شريك في الأرض ويكون هذا المجلس هو المفوض بكافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية وله كافة الصلاحيات التي تكون لمجلس إدارة أي شركة مساهمة خاصة ويتم نقل ملكية العقار المملوك على الشيوع إلى هذه الشخصية الاعتبارية الجديدة. لهذه المرحلة فأن الإجراء يبدو بسيطاً وعملياً ولكن عندما يتم تطبيق هذه العملية على أرض الواقع تتضح أهمية إجراء التعديل على قانون رسوم تسجيل الأراضي والقوانين المرتبطة فيه بحيث تتم إعفاء عملية نقل الملكية من رسوم البيع والتنازل، ذلك الإعفاء سوف يشجع الشركاء في قطعة أرض على الانتقال من مبدأ الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية والإدارة المشتركة

للعقارات بحيث يكون مجلس الإدارة في هذه الشركة هو المفوض بالبيع أو الإفراز أو التطوير وهو المفوض بالتفاوض مع المطورين العقاريين وتوقيع العقود المرتبطة بهذا المجال .

ويكون هذا الإعفاء فقط في عملية البيع الأولي أي عملية التنازل الأولي من اسم الشركاء في قطعة الأرض إلى اسم الشركة المساهمة الخاصة و بعد هذا التنازل فأن أي عملية بيع على هذه القطعة يتم دفع الرسوم القانونية عليها مهما تكررت عملية البيع بحيث:

1. لا يستطيع مالكي الشركة بيع الشركة كاملة للتهرب من رسوم الطابو بل عليهم بيع الارض عيها و يمكن تسجيل اكثر من أرض بإسم الشركة
 2. تعفى الشركة من رسوم التسجيل (رسوم تسجيل الشركات) لأول سنة من صدور القانون.
 3. لا تكون الشركة ملزمة بمسك حسابات او تعيين مدقق حسابات إلا إذا قررت إستثمار الأرض فيتم تغيير صفة الشركة من شركة مساهمة خاصة عائلية الى شركة عقارية عندها تلتزم بمسك حسابات وتعيين مدقق وتصبح عندها خاضعة لضريبة الدخل بحيث لا يكون فرق السعر الناتج عن تقييم الارض عند التسجيل و سعر البيع يشكل ربح خاضع لأي نوع من الضرائب
 4. يتم إستثناء هذه الشركات العائلية المساهمة الخاصة وأي شركة اردنية من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين و الاشخاص المعنويين رقم 24 لسنة 2002 ملحق رقم 5 ولا مانع لابقائه على الاجنبي (الشركات الاجنبية).
- ولكي يحقق هذا التعديل الغاية المنشودة منه يتم وضع آليات محددة لتطبيقه من خلال تطبيق هذا التعديل أما بصورة إجبارية أو اختيارية كما يلي:

1. إجباري (او تلقائي) بالحالات التالية:

أ. اذا كان يوجد قضية في المحكمة.

ب. عند تسجيل قضية إزالة شيوخ جديدة في المحكمة (أي إفراز قضائي و ليس رضائي) لإختلاف بين الشركاء.

ت. حالة الوفاة او وجود قُصر

ث. أو ان تجتمع بالارض الشروط التالية مجتمعة:

1. ان تكون داخل حدود المدن أي مخدومة في جميع البنية التحتية و الفوقية من شوارع و خدمات و مرافق حيوية مستشفيات، مدارس، دفاع مدني الخ...
2. ان يتقدم بطلب تسجيل الارض كشركة مالكين ما لا يقل عن 50% من مساحة الارض

3. حالة ان الافراز للقطع يتعارض مع التنظيم

4. عدم قابليتها للفرز

5. مرور 10 سنوات على الشراكة دون اي تطوير او تغيير بحيث أن مالكي قطعة الأرض يكونوا مجبرين بحكم القانون على نقل ملكية عقارهم من أسمائهم الشخصية إلى الشركة المساهمة الخاصة التي يؤسسوها خلال مدة محددة في القانون

2. إختياري: في حال كانت الارض غير متوافر بها الشروط المذكورة سابقاً بحيث يتم إبقاء المجال مفتوح للمالكين للانتقال لهذا النمط من الملكية متى يشأون مع احتفاظهم بالإعفاء من الرسوم للمرة الأولى.

الخيار الثاني:

أن يتم تعديل القانون في الاردن ليصبح مثل القانون المصري والسوري بحيث أن يملك 4/3 حصص المال الشائع له الحق التصرف فيه بالبيع و ذلك عن طريق إخطار باقي الشركاء ولديهم شهرين للاعتراض أمام المحكمة التي تقدر إما إجازة تصرفهم او القسمة او إجماع الشركاء. و لا يتم اعفائهم من رسوم الطابو عند البيع.

القانون المصري مادة (832):

"لشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً."

القانون السوري المادة (787):

"لشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء كما ورد في المادة 784. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً."

القانون المدني الاردني مادة (1031):

"تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم"

ان الخيار الثاني مناسب جداً لحالات البيع فقط بحيث يتم دفع رسوم الطابو عند البيع فوراً وليس بحاجة إلى تأسيس شركة ولكن الخيار الاول تأسيس شركة سوف يسمح للعائلات بما فيها الفروع والاصول والورثة من بعدهم أن ينظموا عملية استثمار الأرض وإدارتها سواء كانت ارض خالية او مبني عليها ضمن التنظيم او بناء

عشوائي او مخالف وسوف تؤدي الى حل جذري لمستقبل الملكيات على مستوى المملكة وسوف يحل مشاكل كثيرة بين الشركاء في إدارة عقاراتهم مثلاً بما يسمح بتطويرها.

مزايا مشروع التعديل :

1. توفير مئات الملايين من الدينانير سنوياً على ميزانية الدولة واللازمة لإيصال الخدمات للمناطق الجديدة التي ستجبر الحكومة على إدخالها التنظيم لعدم وجود أراضي متاحة للبناء بسبب مشكلة المشاع.
2. تنشيط الحركة العمرانية.
3. خلق نهضة تجارية صناعية عمرانية.
4. تنشيط البنوك لإقراض هذه المشاريع و بالتالي حل مشكلة السيولة الزائدة لديها.
5. تقليص الفاتورة النفطية للمملكة بسبب تقصير خطوط الموصلات.
6. توفير الطاقة على مستوى المملكة بشكل مؤكد حيث يتم استغلال محطات التوليد الموجودة او توسعتها بدلاً من بناء محطات جديدة.
7. تقليل التلوث البيئي خارج مراكز المدن.
8. تقليل ضرورة الإسراع بإنشاء خطوط حديثة ومكلفة للمواصلات الخارجية.
9. إنقاذ الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وبالتالي إنقاذ سلة الغذاء للمملكة وكذلك الآبار والأحواض المائية التي ستندثر تحت الكتل الإسمنتية وستلوث .
10. إمكانية وضع آلية لاستغلال أراضي الأيتام القُصّر ضمن لجنة تابعة لدائرة قاضي القضاة بدل بقاءها غير قابلة للاستغلال.
11. فتح المجال على مصراعيه لأمانة عمان الكبرى للآتي :
 - أ. تخفيض إنفاقها على بناء البنية التحتية للمناطق البعيدة .
 - ب. إمكانية أن تكون هي المستأجر أو المستثمر (BOT) أو مدير الاستثمار للكثير من هذه الأراضي لتستغلها لحل مشكلة الـ Parking في كل المملكة في وسط المدن والمناطق التجارية المكتظة مثل الصويفية والشميساني و أم آذينة .. الخ.
 - ت. استغلال الأراضي الخاوية كمناطق وحدائق خضراء أو ملاعب للأطفال عن طريق استئجارها أو استملاكها .

ث. تنشيط الحركة الرياضية والمواهب الأردنية عن طريق بناء ملاعب للاتحادات المختلفة عن طريق الاستثمار أو الاستئجار أيضاً.

ملاحظات:

1. ساعد في الاعداد الاستاذ فهد دلقموني.
2. ارتفاع حجم تداول العقار عند تطبيق القانون والذي سيدخل كبير على دائرة الأراضي والمساحة وقد تبدو لأول وهلة أن مشروع القانون سيحرم دائرة الأراضي من رسوم الطابق لأول مرة عند تسجيلها باسم الشركة ولكن الواقع أن هذه الرسوم لم تكن بالأصل ستردد للدائرة لأن هذه الأراضي مجمدة بشكل كامل.
3. يجب عدم السماح بتسجيل حصص غير قابلة للقسمة و الاستعاضة عنها بالمبادلة او أي خيار آخر.
4. عدم السماح بالبناء العشوائي بالأراضي المشاع لكي لا يصعب إفرازه او بيعه في المستقبل
5. مثال يوجد قطعة ارض مساحتها 600 دونم في احدى المحافظات ويملكها 1500 مالك ويوجد فيها بناء عشوائي كيف يمكن حلها؟؟
6. يوجد 23 الف حيازة لقطع اراضي لا تتجاوز دونمين و التي يملكها أكثر من 20 شخص وإذا كان متوسط عدد المالكين 45 شخص فيعني ذلك أن مليون مالك متضرر ولا يستطيع البيع او الافراز او... او ... هذا بالاضافة للحيازات للمساحات الأخرى من 5-10 دونمات و فوق 10 دونمات.
7. علماً بأن عدد كواشين اراضي المشاع التي فيها أكثر من شريك 376960 من اصل مجموع 1,086,313 كوشان ما عدا الشقق في المملكة اي 34.7% من عدد كواشين (و ليس المساحة بل عدد الكواشين). مع ان المساحة تتعدى بتقديري هذه النسبة بكثير. و بالمقارنة بين الاراضي غير المستغلة داخل حدود أمانة عمان و التي تبلغ نسبتها 40% من المساحة الكلية مع نسبة عدد الكواشين المشاع 35% نجدها متقاربة و تعطينا مؤشر ان هذه الاراضي غير المستغلة سبب عدم إستغلالها هو مشكلة المشاع.
8. عدد قضايا الشيوخ المنظورة امام المحاكم الاردنية في المملكة هي 3296 قضية بعدد أطراف 66989 مواطن في المملكة. حسب الكشف المرفق من وزارة العدل ملحق رقم 6.

9. الغالبية من قضايا اراضي المشاع لا تصل المحاكم بسبب موانع أدبيه او عدم قابلية الارض للإفراز.
10. إن قضايا ملكية الشيوع تسبب الكثير من القضايا الأمنية حيث تحصل نزاعات بين الاخوة و الاقارب تصل الى قضايا الاعتداء و القتل كما نلمس يومياً.
11. إن نسبة 51% لهم الحق في التأجير و هو أخطر من البيع.
12. إمكانية وضع آلية لمبادلة أراضي مملوكة لخزينة الدولة أو الأمانة والموجودة خارج مراكز المدن مع هذه الأراضي الصغيرة المساحة نسبياً ذات الأهمية النسبية للموقع.
13. في حال قيام دائرة ضريبة الدخل بحجز على الاموال غير المنقولة لأي مواطن لا يستطيع ان يجد اسمه كوريث لقطعة أرض بل يجب البحث عن اسم الجد الاول او الثاني.
14. عندما يتم طرح أرض في المزاد العلني للتخلص من الشيوع يتم بيع الارض بالحد الادنى 50% من قيمتها وهذا مجحف في حق الأقلية اما تنظيم العملية كما إقترحنا يحافظ على قيمة حقيقية للبيع و يحافظ على حق الأغلبية بالبيع بقيمة عادلة.
15. أن مساحة أمانة عمان الكبرى قبل سنة 2007 كانت 705 كم² منها 282 كم² غير مستغل وقد اخذ النمو العمراني في العاصمة منذ تأسيس الدولة ما يقارب 70 سنة لبناء الـ 60% الموجودة حالياً ومئات الملايين كلفة هذا البناء وانه من الأجدى اقتصادياً استغلال الـ 40% الشاغرة والمخدومة أصلاً قبل خدمة الـ 957 كم² الجديدة التي تم ضمها لأمانة عمان الكبرى.
16. إن مخطط الأمانة لتطوير المدينة شامل ومدرّوس بدقة وان هذه الفكرة تتكامل معها بشكل كامل- بحيث تشكل حل للسيناريو المقترح بالتكثيف البني للمدينة – كذلك أن أراضي منطقة الأبراج وشارع المطار (المعمول عليهم للتوسع المستقبلي لمدينة عمان) يعانون من مشكلة المشاع بشكل كبير وهذا المشروع سيكون الحل الأمثل لها.
17. شهدت أسعار الأراضي المخدومة في المملكة إرتفاعاً على أسعارها حوالي 20-25% منذ بداية العام 2012 و حتى الان. كم سيكون تأثير هذه الزيادة بأسعار الأراضي على القدرة الشرائية و حركة البناء و الاعمار و غلاء المعيشة و ثمن الشقق. و لكن فكرة الحل ستزيد مساحات الأراضي المعروضة للبيع و ستقلل الاسعار.

الخلاصة:

1. أقترح أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعفاء تسجيل الأراضي من رسوم الطابو لمن يرغب بتحويل الملكية العائلية للأرض إلى شركة خاصة بشكل اختياري في أول مرحلة.
2. بشكل اجباري في المرحلة الثانية بحيث يتم تطبيقه حسب الشروط المذكورة
3. تبني الخيار الثاني أيضاً و تعديل القانون ليتلائم معه بحيث ان يملك 75% من الحصص في الأرض له حق التصرف بها كما هو موجود في القانون السوري و المصري.

ملحق 1:

1. يمكن تحديد 51% او 66% او 75% نسبة الأغلبية لاتخاذ أي قرار في ما يخص الشركة الخاصة حسب ما يرى المشرع.
2. يتم تبليغ بقية الشركاء بالبيع و السعر المعروض و لديهم 30 يوم للاعتراض على السعر و ايجاد بديل أعلى.
3. يتم تسجيل اتفاقية البيع عند كاتب العدل و يعلن بها السعر لضمان تسجيل الرقم (القيمة) الحقيقي للبيع بحيث لن يجازف البائع بتسجيل رقم اقل لكي يحفظ حقه و لن يدفع المشتري خارج العقد أي مبلغ اضافي للبائع لكي يحفظ حقه ايضاً.
4. يجب موافقة لجان مختصة من المخبين في دائرة الاراضي مع وجود مندوبين من جمعية الوسطاء العقاريين الاردنيين (JAR) او ثلاثة مكاتب عقارية مختلفة على سعر البيع.
5. تودع المبالغ في صندوق أمانات دائرة الاراضي لحين استلام بقية البائعين حقوقهم.
6. و من الجدير بالذكر:
 - أن ولاية تكساس، فلوريدا، كاليفورنيا لديها تعليمات تشابه مع مشروع التعليمات المقترح (حسب ما اخبرني معالي المهندس كامل محادين).
 - ان فكرة تبادل الاراضي مقترحه من سمو الامير مرعد بن رعد.
 - ان فكرة تسجيل اتفاقية البيع عند كاتب العدل مقترحة من مكتب عبدون العقاري (السيد وائل الجعبري).
 - إن الخيار الثاني موجود بكتاب الدكتور وليد القسوس وهو مقترح من الاستاذ فادي إسميح.
7. كان تعليق احد قراء الرأي على الموضوع أعلاه:

اضف الى ما ذكر اعلاه ان قانون سلطة وادي الاردن يمنع ازالة الشيوخ في اراضي وادي الاردن. وهي الاراضي التي انفقت الدولة الملايين لاقامة البنية التحتية في المنطقة ...حيث مضى على توزيع الاراضي اكثر من اربعين عاما لذلك تفتت الملكية بين الورثة. فالبعض يملك امتارا مربعة من الوحدة الزراعية ويمنع تأجير جزء من الارض. فهذا يعتبر عائق امام استثمار الارض و ايجاد فرص عمل امام ابناء المنطقة

ملحق 2: أكثر من 220 ألفاً ملكية مشاع تكبد الاقتصاد الوطني خسائر جمة

صحيفة الرأي 28 فبراير 2012

تلحق «مشاعية» الملكية للأراضي والعقارات وقصور التشريع والأخطاء الإدارية أضرارا اقتصادية واجتماعية جمة، وسط تعظيم لفكرة التملك بصفتها رصيда آمنا للمستقبل، بينما تظهر احصائيات رسمية أن عدد ملكيات المشاع في المملكة يتجاوز 220 ألفا.

وعلى الرغم من انجاز دائرة الأراضي والمساحة 38 ألف معاملة إفراز خلال العام الماضي و41 ألفا في 2010 حسب إحصاءات رسمية، الا ان تلك الأرقام على اطلاقها لا تعكس إزالة شيوخ الملكية (حصص مملوكة لأشخاص مع استعصاء تحديدها) كونها لا تتجاوز 5 في المائة، من أصل قضايا شيوخ الملكية التي تتجاوز 224 ألف معاملة معلقة منذ عقود.

وتشير خريطة الملكيات الى ان عدد الحيازات التي لا تتجاوز دونمين تبلغ 128 ألف حيازة، اذ تشكل الحيازات التي يمتلكها أكثر من 20 شخصا 23 ألفا منها، بينما يبلغ عدد الحيازات التي تتراوح ما بين 5 الى 10 دونمات، 45 ألفا، أما الحيازات التي تتجاوز 20 دونما فهي 42 ألفا. وأظهرت دراسة لدائرة الأراضي والمساحة خللت «أسباب واثار المشاع في الملكيات»، وجود أسباب إدارية واجتماعية وتشريعية خلف تضخم هذه الظاهرة، موضحة أن البناء العشوائي ادى الى استنزاف الموارد في انشاء البنية التحتية، فضلا عن أضرار تلحق بكثيرين في حال البيع والشراء، وزيادة مشكلة الملكية على الشيوخ وتعقدها ومشكلات بيئية واجتماعية، وهو ما يتم حله من خلال تفعيل دور الرقابة على التنظيم.

ووجدت الدراسة ان وجود قطع اراض كثيرة مخدومة وغير مستغلة ادى الى ارتفاع تكلفة الخدمات وتعطيل الأراضي الزراعية وزيادة التصحر، وهو ما تقترح الدراسة حله من خلال دراسة فرض ضرائب على الأراضي داخل مناطق التنظيم وربط التوسعات التنظيمية بالحاجة الفعلية.

وبينت الدراسة ان عدم تفعيل تشريعات إدارة المال الشائع ادى الى هدر الموارد وعدم الاستثمار الأمثل للمال، وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني ويفاقم الخلافات بين الشركاء ويؤدي الى زيادة الطلب على الأراضي الأخرى وزيادة الأسعار.

ويسهم طول فترة إجراءات الإفراز القضائي حسب الدراسة، الى عزوف المالكين عن قسمة وإزالة الشيوخ وتجميد استغلال الملكية الشائعة واستمرار تفاقم مشكلة الشيوخ وزيادة نفقات التقاضي.

اما على الجانب الاجتماعي، فقد لمست الدراسة ان الرغبة في الحصول على الملكية يؤدي الى استنزاف التوفيرات الشخصية وتجميدها واتساع رقعة الأراضي السكنية على حساب الزراعة، وزيادة الاسعار بشكل غير مبرر ويؤدي الى التمسك بحصص غير قابلة للقسمة وزيادة اساليب التحايل للحصول على الملكية وزيادة الضغط على الأجهزة التنفيذية لتجاوز القانون.

ومن المشكلات الاجتماعية التي ترصدها الدراسة، يبرز كبر حجم الاسرة الذي يفضي الى فقدان الملكية والبيع القسري وزيادة عدد الشركاء على الشيوع وتصاعد مشكلاتها وتفتت الملكية، وهو ما يمكن علاجه من خلال تحديد مدة الزامية لتوزيع التركة بين الورثة. ويؤدي جهل المواطنين بالانظمة والقوانين الى شراء حصص غير قابلة للفرز واستثمارات عقارية غير مجدية، حسب الدراسة.

تشريعيا، ارجعت الدراسة تفاقم مشكلة مشاعية الأملاك الى الإرث والوصية وتعارض النصوص القانونية التي تحكم موضوع الملكية والسماح بتسجيل حصص غير قابلة للقسمة وعدم وجود الية لتنفيذ بعض القوانين.

وياخذ السبب التشريعي حيزا مهما في الدراسة، التي تؤكد أن قواعد ادارة المال الشائع غير كافية وقاصرة وتقيد المساحة بالحد الأدنى المراد إفرازه، وتسهم تلك التشريعات في تأخير تقسيم المال الشائع، فضلا عن التنظيم يسمح بالبناء في الاراضي المشاع.

وتشير الدراسة كذلك، الى عدم وجود قانون لتقسيم المناطق خارج حدود البلديات، كما ان التصرف في المال الشائع يتطلب موافقة جميع الشركاء وارتفاع تكاليف ازالة الشيوع الرضائي او القانوني.

وتوصي الدراسة للتغلب على تلك المعوقات التشريعية، بتوفير حوافز تشريعية لازالة الشيوع ووضع الية لتنفيذ بعض القوانين وتخفيض الاحكام التنظيمية للاستخدامات السكنية.

التاريخ: 2011/01/29

عطوفة أمين عمان الاكرم
المهندس عمر المعاني المحترم

الموضوع: الاستفادة المثلى من البنية التحتية الموجودة في المدن

تحية و بعد،

بناءً على طلب عطوفتكم نرفق لكم مشروع تعديل لقانون رسوم و تسجيل الاراضي و القوانين المتعلقة فيه، و الذي سوف يوفر مئات الملايين سنوياً من ميزانية أمانة عمان الكبرى و البلديات الاخرى، و المليارات على خزينة الدولة ايضاً كما هو مرفق و موضح.

و نقترح (بناءً على اقتراح من معالي السيد هشام التل وزير العدل) ان تتبنى أمانة عمان الكبرى طرح هذا المشروع على مجلس الوزراء الاكرم ان يصار الى تشكيل لجنة بقرار من رئاسة الوزراء بدراسة مشروع القانون هذا و اقراره او التعديل عليه، او فتح الباب امام هذه اللجنة لوضع حلول مرادفة او بديله على ان تشكل هذه اللجنة بعضوية مندوبين على مستوى رفيع من كل من :

1. وزارة المالية
2. أمانة عمان الكبرى
3. دائرة الاراضي و المساحة
4. وزارة العدل
5. وزارة الصناعة و التجارة
6. رئاسة الوزراء

على ان تكون هذه اللجنة مبروطة و تقدم تقارير مباشرة لرئيسها و الذي نقترح ان يكون أمين عمان شخصياً بسبب أهمية الموضوع، و بسبب أهمية وجود جهة قوية تكون هي المحرك و المحفز و Trouble Shooter في أثناء سير الدراسة.

علماً بأن جلالة الملك المعظم كان قد سألني اذا كان أمين عمان في صورة المشروع و قد أعلم دولة رئيس الوزراء و رئيس الديوان الملكي العامر ضرورة اللقاء معهم و معي لاحقاً للتباحث في هذا المشروع الهام. ملاحظة: لقد تم تحويل مشروع هذا القانون من قبل معالي الدكتور رجائي المعشر الى لجنة اقتصادية تابعة لرئاسة الوزراء أبان وجوده في موقع نائب رئيس الوزراء و لم استطع معرفة التفاصيل او النتائج الى هذه اللحظة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

أسامة كرم إسميح

ملحق 4: تعليقات القراء على موضوع المشاع عند طرحه في الصحف و المواقع الالكترونية:

كمال ساري الاحد 26 فبراير 2012

اضف الى ما ذكر اعلاه ان قانون سلطة وادي الاردن يمنع ازالة الشيوخ في اراضي وادي الاردن. وهي الاراضي التي انفقت الدولة الملايين لاقامة البنية التحتية في المنطقة ...حيث مضى على توزيع الاراضي اكثر من اربعين عاما لذلك تفتت الملكية بين الورثة. فالبعض يملك امتارا مربعة من الوحدة الزراعية ويمنع تأجير جزء من الارض. فهذا يعتبر عائق امام استثمار الارض وايجاد فرص عمل امام ابناء المنطقة

حيران الاحد 26 فبراير 2012

مسرحية خصخصة جديده// حرف الخاء وحرف الصاد//عواقبها وخيمة

وائل الاثنين 27 فبراير 2012

لا بد من عمل دراسة كاملة من قبل لجنة متخصصة لاستكمال ما يقدمه السيد امسيح خاصة ما يتعلق بالامور القانونية كانشاء شركات خاصة وهل سيطبق عليها نفس القوانين المرعية في البلد من رسوم وضرائب ان الربط بين المصلحة الفردية والعامة هامة جدا ولا بد ان تفعل بحيث تصب منافعها لكافة الاطراف

علي الخزعلي الاثنين 27 فبراير 2012

لا تدخلوش بارض الدولة وروح دور شغله غير هالشغله

كركي الاثنين 27 فبراير 2012

وليش التركيز على عمان فقط -- وباقي محافظات المملكة مش من الاردن

سوف تضحكون من كلامي الاثنين 27 فبراير 2012

ياسيدي سوف تظهر فقاعه كبيره في أسعار الشقق والأراضي وخصوصا في منطقة عمان وقريبا جدا وسوف ترون الانخفاض الكبير في ذلك و الذي يقرأ يذكر الي ما قرأ سوف تضحكون من كلامي حتى تلمسون صحته في القريب العاجل ان شاء الله

مشكور الاثنين 27 فبراير 2012

لكن هذا الاقتراح له عدة سلبيات واثار خطيرة ومنها :-1- زيادة الاختناق المروري في عمان التي تعاني اساسا من هذا الاختناق .2- ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات لمستويات خيالية ، والتي اساسا اصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع دخل المواطن .3- زيادة التلوث نتيجة الاكتظاظ .4- هبوط مستوى الخدمات في المناطق غير المأهولة .نحن بحاجة للتوسع في مناطق سهلية وبناء شوارع واسعة لاستيعاب ال 6.5 مليون ، وشكرا

مواطن الاثنين 27 فبراير 2012

افضل حل لاراضي المشاع هو قانون جديد يسمح ببيعها بالمزاد العلني بشرط عودتها للخزينة بعد فترة معينة
تحدد مثلا ب 99 سنة بهذه الطريقة لا تذهب الاراضي للغرباء وتبقى خزينة الدولة مرفودة بنبع مال الى الابد
.....

محمد فقيه - ايدون الاثنين 27 فبراير 2012

نناشد دولة عون الخصاونه رئيس الوزراء انصاف المواطن الذي سعى لتوفير فرصة عمل ودخل الاسرته
باستثمار الارض ولديه اوراق رسميه طالب فيها باستثمار قطعة ارض من اراضي الدوله للاستفاده منها
واستثمارها تشجيعه بالموافقه على زراعتها واستغلالها

alali الاثنين 27 فبراير 2012

وزعوا الاراضي على المواطنين لمن لا يملك ارض من المواطنين وخاصة الموظفين بالتنسيق مع دائرة الاراضي
ومؤسسة التطوير الحضري.

ونعم الرأي الاثنين 27 فبراير 2012

أفكار رائعة وقابلة للتطبيق ، وحبذا لو الحكومة تستفيد من أفكار رجال الأعمال نظرا" لسعة إدراكهم للواقع
الإقتصادي ، مع التأكيد على إيجاد آلية تمنع إستغلال رجال الأعمال لمصالح المواطن

ابو جلااااا / الكرك الاثنين 27 فبراير 2012

فكره جيده تستحق الدراسه والاهتمام .. تحتاج الى تشكيل لجنه وطنيه تضم خبراء وفنيون من أهل العلم
والخبرة والأختصاص في الإدارة و الاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والأستثمار ...لدراسة الفكرة والمنفعه
الوطنيه والجدوى الاقتصادية المترتبة عليها .. وكذلك دراسة المحاذير والسلبيات المتوقعة من تطبيقها... وذلك
لبلورة رؤيا وطنيه واضحه المعالم ومدروسه من كل الجوانب للسير بها نحو التطبيق والتنفيذ بعد اعداد
الآليات القانونيه والتشريعات اللازمه لذلك

مراقب الاثنين 27 فبراير 2012

أفضل اجراء تتخذه الدولة هو توزيع كافة أراضي الدولة المجمدة والتي لا يستفيد منها أحد عله كافة المواطنين
بالعدل والمساواة لكي يتمكن المواطنون من استغلال هذه الأراضي المجمدة وانهاش البلد والشعور بالانتماء
الحقيقي للبلد.

ابدعت سيد اسامة الاثنين 27 فبراير 2012

اخيرا بدأنا نشعر باهتمام مجتمع الأعمال في الاقتصاد الوطني، ونرى مقترحات ايجابية لتحسين اداءه .. الالية المقترحة قابلة للتطبيق ولها اثار ايجابية متعددة . نأمل من الحكومة ان تعمل على وضعها قيد التنفيذ بعد دراستها بشكل مفصل وقانونية من خلال تشكيل لجنة لهذا الشأن .السيد أسامة إمسح معروف بحسه الوطني العالي ونثمن له هذه الخطوة الدويكات الاثنين 27 فبراير 2012

في حال عدم الاتفاق بين كافة الاطراف على عملية البيع او التأجير او الاستثمار ... الخ فكيف سيتم الاتفاق على تحديد اعضاء مجلس الادارة و اعطائهم كافة الصلاحيات بالتصرف في الارض!!!!!!الموضوع سيعود الى نقطة الصفر و الاجدر ان يتم وضع ضوابط قانونية على اراضي المشاع من خلال و على سبيل المثال تحديد عدد الاعضاء مقرونة مع كيفية و مدة الاستملاك فإن انطبقت على الارض الشروط فيتم بيعها بالمزاد العلني مع المحافظة على القيمة السوقية للعقار المباع و شكراً

رامي الاثنين 27 فبراير 2012

ليس مقترح جديد هو مبني على نظرية التكتيف العمراني التي كان امين عمان السابق المعاني قد طرحها ولم تجد اذن صاغية

عبدالمعظم الفالح الاثنين 27 فبراير 2012

يجب افتراض حسن النوايا دائما وتبادل الثقة والاراء والمقترحات البناءة.....أما بالنسبة للطرح فهو حل عملي ومعقول ومنصف للمواطن وللوطن.....ويجب العمل على تفعيله...

usa الاثنين 27 فبراير 2012

ارضي المشاع فقط للحدائق وملاعب للأطفال

fadi الاثنين 27 فبراير 2012

خلو الاراضي بحالها والعب بالذهب احسنلك يا امسح ولا الحركه نايمه

وائل الاثنين 27 فبراير 2012

انتبهوا علينا التمييز بين اراضي المشاع وممتلكات الدولة من الاراضي فالاولي تعود ملكيتها لاشخاص تملكوها ولم يفرزوها او يقسموها ويملكها عدد كبير من الاشخاص لا يمكنهم الاتفاق على تقسيمها لصغر مساحة الحصص او عدم اتفاق الشركاء بالمشاع وفكرة تاسيس شركة خاصة رائدة تستحق الدراسة

سمير الثلاثاء 28 فبراير 2012

لماذا تكاد تخلو احياء عمان من مساحات مخصصة للملاعب و حدائق الاطفال؟؟ اطفالنا يلعبون في الشوارع و يتعرضون للدهس. و ليس للعائلات متنفس. انظروا لمدينة الرياض و حدائق الاطفال فيها.

اسامة الثلاثاء 28 فبراير 2012

فكره جيده تستحق الدراسه والأهتمامأود ان اقترح على الشخص المسؤول فرض ضرائب باهظة على الأراضي المشاع و الأراضي الخام (الأراضي الخالية)، و شكرا

واحد ملوع من المشاع

27-02-2012

تسلم على ها المبادره وفعلا هذا هو التصحيح الاقتصادي لانه نصف سكان الاردن يوجد مشاع وبمجرد حاله وفاه واحده يدخل ما لا يقل عن 5 اسماء جدد في اي قوشان نتجيه الخجل او حب السيطرة من الاخ الاكبر بس ما نرجوه هو ان تكون هذه الجبهه التي ستتولا المشرع اهل لها مش نهرب من عزراين نلاقي 0000000000000000 والله يستر

%100

27-02-2012

كلام عاقل و موزون و ينم عن دراية واسعة بحيثيات الأمور . حبذا لو يتم مناقشة هذا الطرح بجديه خاصة في مجلس الأمة

مواطن

27-02-2012

طرح استراتيجي فيه الكثير من المنطق وبسوى أن يتم دراسته بشكل جدي

اردني كبير

27-02-2012

يوجد في الاردن رجال عقلاء ولديهم افكار كبيرة وعملية جدا ، شكرا جزيلا على هذا الاقتراح الذي نتمنى ان يطرح للنقاش في الصحف اولاً ومن ثم يقدم كمشروع قانون مع اجراء ما يلزم عليه من ادخالات قانونية ونقاط تشجع المالكين على القبول به وعدم معارضته ، اكرر شكري وفعلا انك مواطن صالح تستحق الثناء

فلاح فايز فلاح الزعبي

27-02-2012

هذا الحكي فكر فيه المرحوم عبد المنعم سماره مدير دائرة الاراضي والمساحة سابقا قبل ما يموت ولكن الموت لم يسعفه لتحقيق هذا المشروع

khader zalaf

27-02-2012

الرجل المناسب في المكان المناسب

28-02-2012

شكرا لك. بتحكي 100% صح

خير الكلام

يسلم فمك على هالكلام

عودة زيادات

04-03-2012

مبادرة جديره بالاهتمام نرجو من المعنيين ان لا تبقى حبرا على ورق وان يتم لقاء وحوار للخوض في تفاصيلها
واقرارها لما لها من فائده على المجتمع.



دائرة الأراضي والمساحة

مجموعة قوانين و أنظمة دائرة الأراضي والمساحة

الباب الرابع (استثمار) اسم التشريع

قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006
والمنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 2006/10/1 .

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة المالية .

الوزير : وزير المالية .

المدير : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا .

الجهة المختصة : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 3

أ. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني

تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة

الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :

1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .

2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسية وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

المادة 4

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.

المادة 5

يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسباً في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

المادة 6

أ. للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثلها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 7

لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقاً لأحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

المادة 8

يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار أرض زراعية أو استصلاح أرض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :

- أ. موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
- ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 9

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

المادة 10

- مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :
- أ. موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
 - ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

المادة 11

- يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :
- أ. موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
 - ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 12

- أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .
- ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13

- أ. على ما يملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .
- ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدتها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
- ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

المادة 14

- أ. لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
- ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 15

- أ. إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .
- ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

المادة 16

- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
- أ. تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .

ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .

المادة 17

لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19

يلغى كل من :

- أ. قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه .
- ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

2006/8/31

ملحق رقم 6: اعداد دعاوى ازالة الشيوخ المنظورة امام المحاكم الاردنية

ملحق رقم 6 دعاوى ازالة الشيوخ المنظورة امام المحاكم الاردنية

المحكمة	السنة	عدد القضايا المنظورة	عدد الاطراف في القضايا المنظورة
إستئناف اربد	2013	6	54
إستئناف عمان	2006	3	6
إستئناف عمان	2009	2	8
إستئناف عمان	2010	4	11
إستئناف عمان	2011	4	35
إستئناف عمان	2012	10	31
إستئناف عمان	2013	41	235
إستئناف معان	2012	1	4
التمييز	2013	6	12
بداية جنوب عمان بصفتها الإستئنافية	2013	1	33
صلح حقوق اربد	2004	1	27
صلح حقوق اربد	2005	1	63
صلح حقوق اربد	2006	2	12
صلح حقوق اربد	2009	23	619
صلح حقوق اربد	2010	22	439
صلح حقوق اربد	2011	53	928
صلح حقوق اربد	2012	97	1458
صلح حقوق اربد	2013	56	708
صلح حقوق الأزرق	2011	1	2
صلح حقوق الأزرق	2013	2	18
صلح حقوق الأغوار الشمالية	2009	1	58
صلح حقوق الأغوار الشمالية	2010	4	169
صلح حقوق الأغوار الشمالية	2011	4	179
صلح حقوق الأغوار الشمالية	2012	12	144
صلح حقوق الأغوار الشمالية	2013	6	83
صلح حقوق البادية الشمالية	2009	1	5
صلح حقوق البادية الشمالية	2010	3	83
صلح حقوق البادية الشمالية	2011	12	218
صلح حقوق البادية الشمالية	2012	10	111
صلح حقوق البادية الشمالية	2013	2	113
صلح حقوق البتراء/ وادي موسى	2010	1	42
صلح حقوق البتراء/ وادي موسى	2011	3	177
صلح حقوق البتراء/ وادي موسى	2012	12	355
صلح حقوق البتراء/ وادي موسى	2013	6	407
صلح حقوق الجيزة	2009	2	30
صلح حقوق الجيزة	2010	5	37
صلح حقوق الجيزة	2011	14	275
صلح حقوق الجيزة	2012	23	407
صلح حقوق الجيزة	2013	13	128
صلح حقوق الرصيفة	2005	1	12
صلح حقوق الرصيفة	2006	1	22
صلح حقوق الرصيفة	2009	4	30
صلح حقوق الرصيفة	2010	7	77
صلح حقوق الرصيفة	2011	8	157

199	20	2012	صلح حقوق الرصيفة
73	8	2013	صلح حقوق الرصيفة
42	1	2005	صلح حقوق الرمثا
21	1	2006	صلح حقوق الرمثا
203	9	2009	صلح حقوق الرمثا
301	8	2010	صلح حقوق الرمثا
619	31	2011	صلح حقوق الرمثا
1503	64	2012	صلح حقوق الرمثا
465	23	2013	صلح حقوق الرمثا
82	1	2002	صلح حقوق الزرقاء
44	1	2005	صلح حقوق الزرقاء
5	1	2006	صلح حقوق الزرقاء
50	1	2009	صلح حقوق الزرقاء
160	5	2010	صلح حقوق الزرقاء
230	20	2011	صلح حقوق الزرقاء
758	59	2012	صلح حقوق الزرقاء
422	35	2013	صلح حقوق الزرقاء
17	1	2002	صلح حقوق السلط
20	1	2004	صلح حقوق السلط
2	1	2005	صلح حقوق السلط
16	4	2006	صلح حقوق السلط
321	15	2009	صلح حقوق السلط
615	30	2010	صلح حقوق السلط
537	32	2011	صلح حقوق السلط
796	64	2012	صلح حقوق السلط
318	27	2013	صلح حقوق السلط
40	2	2012	صلح حقوق الشوبك
8	1	2005	صلح حقوق الشونة الجنوبية
75	6	2009	صلح حقوق الشونة الجنوبية
3	1	2010	صلح حقوق الشونة الجنوبية
350	25	2011	صلح حقوق الشونة الجنوبية
1507	12	2012	صلح حقوق الشونة الجنوبية
35	3	2013	صلح حقوق الشونة الجنوبية
177	2	2011	صلح حقوق الطفيلة
36	2	2012	صلح حقوق الطفيلة
69	6	2013	صلح حقوق الطفيلة
225	5	2009	صلح حقوق الطيبة
18	1	2010	صلح حقوق الطيبة
267	7	2011	صلح حقوق الطيبة
301	15	2012	صلح حقوق الطيبة
121	8	2013	صلح حقوق الطيبة
2	1	2009	صلح حقوق العقبة
25	1	2011	صلح حقوق العقبة
62	10	2012	صلح حقوق العقبة
7	1	2013	صلح حقوق العقبة
21	1	2011	صلح حقوق الغور الصافي
67	3	2009	صلح حقوق القصر
69	2	2010	صلح حقوق القصر

237	6	2011	صلح حقوق القصر
603	18	2012	صلح حقوق القصر
140	8	2013	صلح حقوق القصر
5	1	2009	صلح حقوق القويرة
53	2	2011	صلح حقوق القويرة
95	5	2012	صلح حقوق القويرة
42	4	2013	صلح حقوق القويرة
25	1	2005	صلح حقوق الكرك
105	4	2009	صلح حقوق الكرك
98	6	2010	صلح حقوق الكرك
600	21	2011	صلح حقوق الكرك
786	37	2012	صلح حقوق الكرك
233	18	2013	صلح حقوق الكرك
117	5	2009	صلح حقوق الكورة
96	8	2010	صلح حقوق الكورة
430	14	2011	صلح حقوق الكورة
753	39	2012	صلح حقوق الكورة
109	9	2013	صلح حقوق الكورة
9	1	2005	صلح حقوق المزار الجنوبي
4	2	2006	صلح حقوق المزار الجنوبي
189	6	2009	صلح حقوق المزار الجنوبي
387	11	2010	صلح حقوق المزار الجنوبي
554	16	2011	صلح حقوق المزار الجنوبي
366	20	2012	صلح حقوق المزار الجنوبي
280	13	2013	صلح حقوق المزار الجنوبي
132	6	2010	صلح حقوق المزار الشمالي
205	6	2011	صلح حقوق المزار الشمالي
515	21	2012	صلح حقوق المزار الشمالي
78	9	2013	صلح حقوق المزار الشمالي
121	2	2005	صلح حقوق المفرق
55	2	2006	صلح حقوق المفرق
481	7	2009	صلح حقوق المفرق
662	16	2010	صلح حقوق المفرق
1264	29	2011	صلح حقوق المفرق
2053	76	2012	صلح حقوق المفرق
925	41	2013	صلح حقوق المفرق
3	1	2003	صلح حقوق الموفر
3	1	2005	صلح حقوق الموفر
36	1	2006	صلح حقوق الموفر
232	5	2009	صلح حقوق الموفر
291	9	2010	صلح حقوق الموفر
232	11	2011	صلح حقوق الموفر
735	20	2012	صلح حقوق الموفر
76	2	2013	صلح حقوق الموفر
169	9	2011	صلح حقوق الوسطية
150	10	2012	صلح حقوق الوسطية
27	3	2013	صلح حقوق الوسطية
121	2	2011	صلح حقوق بصيرا

286	9	2012	صلح حقوق بصيرا
208	5	2013	صلح حقوق بصيرا
41	1	2003	صلح حقوق بني عبید
253	2	2005	صلح حقوق بني عبید
51	2	2006	صلح حقوق بني عبید
177	6	2009	صلح حقوق بني عبید
267	11	2010	صلح حقوق بني عبید
479	23	2011	صلح حقوق بني عبید
414	23	2012	صلح حقوق بني عبید
328	21	2013	صلح حقوق بني عبید
11	1	2005	صلح حقوق بني كنانه
23	1	2006	صلح حقوق بني كنانه
224	7	2009	صلح حقوق بني كنانه
192	6	2010	صلح حقوق بني كنانه
788	29	2011	صلح حقوق بني كنانه
1012	51	2012	صلح حقوق بني كنانه
117	11	2013	صلح حقوق بني كنانه
11	1	2002	صلح حقوق جرش
51	2	2006	صلح حقوق جرش
352	13	2009	صلح حقوق جرش
799	37	2010	صلح حقوق جرش
836	43	2011	صلح حقوق جرش
1242	73	2012	صلح حقوق جرش
393	28	2013	صلح حقوق جرش
15	1	2002	صلح حقوق جنوب عمان
19	1	2005	صلح حقوق جنوب عمان
414	6	2006	صلح حقوق جنوب عمان
359	7	2009	صلح حقوق جنوب عمان
261	16	2010	صلح حقوق جنوب عمان
583	26	2011	صلح حقوق جنوب عمان
848	54	2012	صلح حقوق جنوب عمان
394	46	2013	صلح حقوق جنوب عمان
11	1	2011	صلح حقوق دير علا
42	1	2013	صلح حقوق دير علا
59	2	2009	صلح حقوق ذيبان
113	7	2011	صلح حقوق ذيبان
232	9	2012	صلح حقوق ذيبان
43	2	2013	صلح حقوق ذيبان
47	1	2004	صلح حقوق سحاب
59	2	2005	صلح حقوق سحاب
80	3	2009	صلح حقوق سحاب
266	8	2010	صلح حقوق سحاب
163	5	2011	صلح حقوق سحاب
478	17	2012	صلح حقوق سحاب
281	9	2013	صلح حقوق سحاب
64	1	2004	صلح حقوق شرق عمان
9	1	2006	صلح حقوق شرق عمان
89	4	2009	صلح حقوق شرق عمان

299	19	2010	صلح حقوق شرق عمان
238	19	2011	صلح حقوق شرق عمان
700	43	2012	صلح حقوق شرق عمان
461	36	2013	صلح حقوق شرق عمان
7	1	2002	صلح حقوق شمال عمان
11	1	2003	صلح حقوق شمال عمان
25	1	2004	صلح حقوق شمال عمان
40	4	2005	صلح حقوق شمال عمان
150	5	2006	صلح حقوق شمال عمان
79	4	2009	صلح حقوق شمال عمان
269	13	2010	صلح حقوق شمال عمان
579	31	2011	صلح حقوق شمال عمان
678	60	2012	صلح حقوق شمال عمان
585	45	2013	صلح حقوق شمال عمان
390	14	2009	صلح حقوق عجلون
464	17	2010	صلح حقوق عجلون
514	23	2011	صلح حقوق عجلون
1911	80	2012	صلح حقوق عجلون
636	36	2013	صلح حقوق عجلون
36	1	2009	صلح حقوق عمان
3	1	2010	صلح حقوق عمان
27	5	2011	صلح حقوق عمان
440	42	2012	صلح حقوق عمان
700	54	2013	صلح حقوق عمان
16	3	2009	صلح حقوق عين الباشا
102	4	2010	صلح حقوق عين الباشا
251	14	2011	صلح حقوق عين الباشا
374	21	2012	صلح حقوق عين الباشا
293	13	2013	صلح حقوق عين الباشا
32	1	2003	صلح حقوق غرب عمان
119	3	2004	صلح حقوق غرب عمان
30	1	2005	صلح حقوق غرب عمان
36	2	2006	صلح حقوق غرب عمان
347	14	2009	صلح حقوق غرب عمان
524	21	2010	صلح حقوق غرب عمان
651	35	2011	صلح حقوق غرب عمان
1468	74	2012	صلح حقوق غرب عمان
455	31	2013	صلح حقوق غرب عمان
6	2	2011	صلح حقوق فقوع
86	6	2012	صلح حقوق فقوع
32	3	2013	صلح حقوق فقوع
127	4	2009	صلح حقوق مادبا
127	5	2010	صلح حقوق مادبا
791	25	2011	صلح حقوق مادبا
638	32	2012	صلح حقوق مادبا
346	17	2013	صلح حقوق مادبا
57	1	2009	صلح حقوق معان
97	2	2010	صلح حقوق معان

91	5	2011	صلح حقوق معان
193	9	2012	صلح حقوق معان
40	2	2013	صلح حقوق معان
38	5	2006	صلح حقوق ناعور
383	14	2009	صلح حقوق ناعور
553	18	2010	صلح حقوق ناعور
675	27	2011	صلح حقوق ناعور
685	34	2012	صلح حقوق ناعور
392	24	2013	صلح حقوق ناعور

للتواصل مع الكاتب:

أسامة كرم امسيح

هاتف: 0795477777

ايميل: Osama@imseeh.com